

0207849-56.2008.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Portaria - 178/2008 - 1º Distrito Policial de Hortolândia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Carlos Soares de Oliveira

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

505088 sentença genérica base crime 1231 0207849-56.2008.8.26.0229 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0207849-56.2008.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Portaria - 178/2008 - 1º Distrito Policial de Hortolândia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Carlos Soares de Oliveira

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra JOSE CARLOS SOARES DE OLIVEIRA pela conduta prevista no artigo 33, caput, e art. 40, III, todos da Lei 11343/06, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, ocorridas em 06/02/2008. Alega-se que o réu trazia consigo a quantidade de 15 porções de cocaína e 07 porções de maconha, no interior da Penitenciária III de Hortolândia. A localização da droga teria ocorrido durante uma blitz, tendo sido localizadas as drogas no ânus do réu.

Notificado (f. 88-v) apresentou defesa prévia.

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 14/04/2014.

Testemunha Geraldo Aparecido de Souza ouvido em carta precatória (f. 148).

Não localizado foi citado por edital (f. 185) com suspensão do processo e da prescrição, na forma do art. 366 do CPP, em 24/02/2017 (f. 204).

Decretada a prisão preventiva (f. 215) com cumprimento em 19/01/2022 (f. 227/246).

Levantada a suspensão em 21/01/2022 (f. 248).

Procedeu-se à audiência de instrução e julgamento.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Sem preliminares alegadas.

Aprecio o mérito.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo boletim de ocorrência (f. 03), comunicação de fls. 05/09), auto de apreensão de fls. 11/16, laudo de fls. 133.

A autoria também é certa.

O agente penitenciário Geraldo Aparecido de Souza confirmou que durante uma blitz na cela do réu, preso na ocasião na Penitenciária III de Hortolândia, foi localizado com ele as drogas apreendidas, sendo que estavam escondidas no ânus dele.

Em interrogatório o réu afirmou que: é homossexual e foi espancado por detentos da mesma cela para guardar a droga para terceiro; relatou para os funcionários da SAP. Tinha acabado de aguardar por ordem dos presos. Pediu corpo de delito e se recusaram a fazer.

As fotografias de fs. 07 e auto de apreensão de fls. 11/16 comprovam os itens localizados durante a blitz, inclusive as drogas, bem como o modo em que guardada. Nota-se, a propósito, que além das drogas, o réu escondia no ânus aparelhos celulares, carregador de bateria e fone de ouvido.

A afirmação do réu em interrogatório judicial de que foi obrigado pelos detentos a ocultar as drogas difere daquela prestada às fls. 10, quando assumiu a propriedade de todo o material. Não há, ainda, qualquer prova de que tenha sido constrangido ou coagido, notadamente devido à sua condição de homossexual, como alegou.

Muito embora alegue violência física, o réu nada disse a respeito quando ouvido, tampouco se pode extrair das fotografias de fl. 07 e 09 qualquer lesão aparente.

A propósito, tem-se que a guarda de todo o material exigiu do réu preparação que não condiz com a afirmação por ele feita de que foi obrigado pelos demais detentos quando viram que haveria uma blitz na cela.

Certo, portanto, que o réu guardava as drogas apreendidas, sem prova de que sofrera qualquer violência física ou psicológica pelos outros detentos.

A situação de traficância está bem caracterizada, tendo em vista que se tratava de 15 porções de cocaína e 07 porções de maconha, a revelar a finalidade de tráfico, ao que se soma o ingresso no presídio, sendo certa a finalidade de distribuição interna na referida unidade carcerária, ao que soma a forma de acondicionamento, impondo-se o acolhimento da denúncia.

Assim, diante das provas colhidas em juízo, a condenação do réu, nos termos imputados na denúncia, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado. Incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº

11343/06, já que a infração foi cometida no interior de estabelecimento prisional, independentemente da intenção do réu de disseminar a droga pelo local.

No que tange a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, tenho que é para casos especialíssimos, tendo como intuito beneficiar os infratores que agiram de forma ocasional, sendo primários, de forma que não integram organização criminal ou se dedicam à atividade criminosa.

Entretanto, no caso, embora não seja expressiva a quantidade de droga apreendida em poder do réu, não se pode perder de vista o fato dele ter armazenado entorpecente em estabelecimento prisional, a revelar maior reprovabilidade da conduta e o fato de ser multirreincidente, conforme FA e certidão, de modo que não faz jus a concessão da benesse.

Anoto que o ingresso de drogas no estabelecimento prisional é conduta grave e com efeitos perniciosos, alimentando uma situação de violência no interior das unidades prisionais e contribuindo diretamente com o crime organizado que busca também por meio do tráfico no interior das unidades prisionais cooptar indivíduos. A conduta revela, ainda, descaso com as instituições, notadamente de segurança, agindo em frontal desrespeito à lei e às políticas de segurança que regulam ambiente complexo e suscetível de tensões e conflitos, que podem ser oriundos ou agravados pelo consumo de drogas no interior do estabelecimento prisional.

Nessas condições passo à dosimetria da pena, observado o sistema trifásico, adotado pelo Código Penal (CP, art. 68).

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11343/06 e artigo 59, do CP, o réu ostenta maus antecedentes, conforme FA e certidão acostadas havendo, ainda, variedade e quantidade relevantes notadamente diante da forma de acondicionamento e finalidade de distribuição, pelo que fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa.

Na forma do art. 67, do CP, diante da agravante da reincidência, elevo a pena em 1/6, fixando-a em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição da pena, contudo, tendo em vista que o réu cometeu a infração nas dependências do referido estabelecimento prisional, incide a causa de aumento de pena de 1/6, pelo que torno definitiva a pena em 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 793 dias multa.

Fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista a pena imposta e pela conduta do réu ter se revestido de especial reprovabilidade, diante do ingresso em estabelecimento prisional com entorpecentes, bem como pela reincidência, justifica-se a imposição do regime mais severo, isto é, o regime inicial fechado. Como dito acima, o ingresso de drogas no estabelecimento prisional alimenta uma situação de violência no interior das unidades prisionais e contribuindo diretamente com o crime organizado que age nas unidades prisionais.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que o réu está preso desde o dia 19/01/2022 até o presente, não interferindo na fixação do regime inicial uma vez não completada a fração, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Não é possível a substituição da pena por restritiva de direito ou a concessão de suspensão condicional da pena, em razão das circunstâncias acima indicadas para fixação do regime inicial.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu JOSE CARLOS SOARES DE OLIVEIRA, RG: 15641090, nascido em 11/10/196, natural de Olimpia - SP, filho de Joventino soares de Oliveira e Benedita Porfirio de Oliveira, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, submetendo-a à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 793 dias multa no piso legal.

O réu deverá permanecer preso, na hipótese de recurso. A apuração de elementos seguros do risco de continuidade delitiva, diante dos maus antecedentes, bem como a evasão do distrito desde sua notificação em 13/02/2012 até sua localização em

19/01/2022, impõem maior resguardo do meio social contra futuras ações, bem com como garantia de aplicação da lei. Assim, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, mantenho a prisão preventiva antes decretada. Recomende-se o réu no estabelecimento onde se encontra custodiado;

Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decrete o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado.

Com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Publique-se. Intime-se. Cumpram-se.

Hortolândia, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA